

ТЕМА 12. ДОКАЗИ ТА ДОКАЗУВАННЯ

1. Знайти в ЄДРСР по 2 зразки ухвал суду: про забезпечення доказів, про витребування доказів, про призначення експертизи. Проаналізувати підстави їх ухвалення.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2) Заява про забезпечення доказів після подання позовної, шляхом зобов'язання вчинити певні дії.

Підстави: В заяві відмовлено, бо кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, а мотивація заявника була мотивацією для забезпечення позову, а не доказів. **ОСКАРЖУЄТЬСЯ**

Справа № 344/20670/23
Провадження № 2/344/882/24

У Х В А Л А

19.02.2024 року м. Івано-Франківсь Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області у складі: головуючої судді Домбровської Г.В.

секретаря Маланій Ю.А., за участі Позивача ОСОБА_1 , представника Позивача ОСОБА_2 , представника Відповідача ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Івано-Франківського міського суду заяву Позивача про забезпечення доказів в цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_4 про зобов'язання вчинити певні дії, стягнення грошових коштів, відшкодування моральної шкоди, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області перебуває цивільна справа за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_4 про зобов'язання вчинити певні дії, стягнення грошових коштів, відшкодування моральної шкоди.

13.02.2024 року Позивачем ОСОБА_1 подано клопотання про забезпечення доказів, в якому він просить:

визнати доказами у справі камери для покраски автомобілів вартістю 600 доларів США, підйомник 2-х стоячий 4 т, електрогідравлічний, вартість 1650 доларів США (еквівалент до гривні 46200 грн.), пневматичну систему вартістю 2662,00 грн., комплектуючі частини (кран, накидні гайки, фільтр) для системи опалення вартістю 3078,00 грн.;

зобов'язати ОСОБА_4 не вчиняти дії, пов'язані із відчуженням, переміщенням та розкомплектуванням камери для покраски автомобілів вартістю 600 доларів США, підйомник 2-х стоячий 4 т, електрогідравлічний, вартість 1650 доларів США (еквівалент до гривні 46200 грн.), пневматичну систему вартістю 2662,00 грн., комплектуючі частини (кран, накидні гайки, фільтр) для системи опалення вартістю 3078,00 грн.

Як зазначено заявником у заяві, для забезпечення повноти судового розгляду, враховуючи те, що засіб доказування може бути втрачений, та в подальшому подання відповідних доказів стане утрудненим, є необхідність в забезпеченні доказів.

Крім того, посилається на те, що після забезпечення доказів Позивачем буде додатково подано клопотання про призначення товарознавчої експертизи щодо встановлення вартості обладнання та вартості проведених робіт.

Представником Відповідача на адресу суду подано письмові заперечення

В обґрунтування заперечень покликався на те, що підстави для визнання доказами камери для покраски, підйомника та іншого майна, оскільки такий спосіб забезпечення доказів не передбачений ч.2 [ст.116 ЦПК України](#). Крім того, у письмових запереченнях на заяву представником Відповідача зазначено про те, що камера для фарбування автомобілів на сьогоднішній день знаходиться у орендованому приміщенні і Позивач може її забрати, про що його неодноразово повідомлялося. Щодо підйомника 2-х стоячого 4 т, електрогідравлічного, представник Відповідача зазначив про те, що він належить Відповідачу, оскільки оригінали документів на даний об'єкт знаходяться у нього. Існування інших речей (пневматичної системи та комплектуючих частин (кран, накидні гайки, фільтр) для системи опалення) представник Відповідача заперечив.

Вивчивши мотивацію заяви про забезпечення доказів, дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Частинами 1-2 [статті 76 ЦПК України](#) визначено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Ці дані встановлюються такими засобами:

- 1) письмовими, речовими і електронними доказами;
- 2) висновками експертів;
- 3) показаннями свідків.

Позивач, особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, повинні подати докази разом з поданням позовної заяви.

За змістом норм ч.ч.1-3 [ст.116 ЦПК України](#) суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим. **Способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов'язання вчинити певні дії щодо доказів.**

Згідно вимог п.п. 4,5 ч. 1 [ст. 117 ЦПК України](#) у заяві про забезпечення доказів повинні бути вказані докази, забезпечення яких є необхідним, а також обставини, для доказування яких вони необхідні, а також обґрунтування необхідності забезпечення таких доказів.

Отже, забезпечення доказів це вжиття судом заходів, направлених на закріплення і збереження доказів. **Підставою забезпечення доказів є обґрунтоване припущення заявника, що невиконання заходів забезпечення може утруднити чи зробити неможливим збирання чи подання доказів або засіб доказування може бути втрачений.**

Забезпечення доказів це оперативне закріплення у встановленому цивільним процесуальним законом порядку відомостей про факти, яке вчиняється суддею з метою використання їх як докази при розгляді та вирішенні цивільних справ у суді. Забезпечення доказів у жодному випадку не можна ототожнювати із їх дослідженням або оцінкою. Єдина мета забезпечення доказів це їх фіксація для забезпечення можливості їх дослідження та оцінки при подальшому розгляді справи.

Забезпечення доказів спрямоване на недопущення їх знищення чи втрати. При цьому такі докази мають існувати на момент подання заяви про забезпечення доказів, і особа, яка подає відповідну заяву, повинна вказати на обставини, що можуть свідчити про те, що в майбутньому певний доказ може бути втрачений, або його стане складніше подати.

У поданій суду заяві про забезпечення доказів заявник просить визнати зазначені у заяві об'єкти (камери для покраски автомобілів вартістю, підйомник 2-х стоячий 4 т, електрогідравлічний, пневматичну систему, комплектуючі частини (кран, накидні гайки, фільтр) для системи опалення) **доказами по справі**, однак, Суд зауважує, що вказані рухомі речі є предметом спору між сторонами, і з приводу існування окремих із них сторона Відповідача заперечує.

Фактично мотивація заяви про забезпечення доказів полягає у необхідності вжиття заходів забезпечення позову.

У Х В А Л И В :

В задоволенні заяви Позивача про забезпечення доказів в цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_4 про зобов'язання вчинити певні дії, стягнення грошових коштів, відшкодування моральної шкоди, відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського Апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги на ухвалу суду протягом п'ятнадцяти днів з дня її складення.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2) Заява про забезпечення шляхом витребування письмової інформації, заява надійшла разом з позовною заявою. Судом було задоволено заяву по забезпеченню. Підстави: звільнення від доказування як визнання обставин сторонами та іншими учасниками справи

справа № 446/1885/20

УХВАЛА

16.10.2020 року суддя Кам'янка-Бузького районного суду Львівської області Бакай І. А. , розглянувши заяву ОСОБА_1 про забезпечення доказів,

в с т а н о в и в:

До суду надійшла вищевказана цивільна справа разом із заявою про забезпечення позову, в якій позивач просить в порядку забезпечення позову **витребувати від Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», ЄДРПОУ - 09325703, розташованого за адресою: м. Львів вулиця Січових Стрільців, 9 , письмову інформацію про всі наявні і відкриті станом на сьогодні депозитні (вкладні) та процентні рахунки на ім'я ОСОБА_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 .**

Відповідно дост.116 [ЦПК України](#), суд за заявою учасника справи або особи, яка може набути статусу позивача, має забезпечити докази, якщо є підстави припускати, що засіб доказування може бути втрачений або збирання або подання відповідних доказів стане згодом неможливим чи утрудненим. Способами забезпечення судом доказів є допит свідків, призначення експертизи, витребування та (або) огляд доказів, у тому числі за їх місцезнаходженням, заборона вчиняти певні дії щодо доказів та зобов'язання вчинити певні дії щодо доказів. У необхідних випадках судом можуть бути застосовані інші способи забезпечення доказів, визначені судом.

За змістом зазначених вимог, суд витребує письмовий або речовий доказ в порядку забезпечення доказів з урахуванням вимог статей [116, 117 ЦПК України](#).

В ухвалі про забезпечення доказів суд зазначає, що воно здійснюється у спосіб витребування доказу, і визначає, що це за доказ (з індивідуальними ознаками, які дають можливість його ідентифікувати) і в кого він знаходиться.

Витребуваний доказ надсилається безпосередньо до суду.

З метою забезпечення права на судовий захист, враховуючи неможливість отримання відповідного доказу позивачем, та те, що забезпечення доказів має суттєве значення для встановлення істини по справі, зазначені письмові докази підлягають витребуванню.

За таких обставин суд вважає клопотання про забезпечення доказів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. [116, 117 ЦПК України](#), суд,-

у х в а л и в:

У порядку забезпечення позову зобов'язати **надати для огляду у судовому засіданні:**

- Львівське обласне управління АТ «Ощадбанк», ЄДРПОУ - 09325703, розташоване за адресою: м. Львів вулиця Січових Стрільців, 9, **письмову інформацію про всі наявні і відкриті станом на сьогодні депозитні (вкладні) та процентні рахунки на ім'я ОСОБА_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 .**

Ухвала підлягає негайному виконанню та є обов'язковою для виконання.

На ухвалу в частині забезпечення доказів може бути подана скарга до Львівського апеляційного суду через Кам'янка-Бузький районний суд Львівської області протягом п'ятнадцяти днів з дня її проголошення.

ВИТРЕБУВАННЯ 1) Витребування -екземпляр кредитного договору укладений між позивачем та Акціонерним товариством «Сенс Банк».

Підстави: У витребуванні відмовлено, з огляду на те, що не вказані заходи, які були вжиті особою для самостійного отримання такої інформації. **НЕ ОСКАРЖУЄТЬСЯ**

Справа № 752/10692/23

Провадження № 2/752/5228/23

**У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И**

06 червня 2023 року Голосіївський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді Машкевич К.В.
за участю секретаря Гненик К.П.

розглянувши клопотання позивача про витребування доказів у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Акціонерне товариство «СЕНС Банк» про захист прав споживачів, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач звернувся до голосіївського районного суду м. Києва з позовом до Акціонерне товариство «СЕНС Банк» про захист прав споживачів.

Ухвалою суду від 06 червня 2023 року у справі відкрито провадження за правилами спрощеного позовного провадження.

Разом з позовом до суду надійшло клопотання позивача про витребування доказів від відповідача, а саме:

-екземпляр кредитного договору укладений між ОСОБА_1 та Акціонерним товариством «Сенс Банк».

Вивчивши клопотання про витребування доказів, суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 [ст. 84 ЦПК України](#) учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

Згідно п. 2 ч. 2 [ст. 84 ЦПК України](#) у клопотанні про витребування доказів повинно бути зазначено обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 84 ЦПК України у клопотанні про витребування доказів повинно бути зазначено вжиті особою, яка подає клопотання, заходи для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

Суд, дослідивши письмові матеріали справи, дійшов висновку, що клопотання позивача про витребування доказів не підлягає задоволенню, оскільки в заявленому клопотанні ***не вказані заходи, вжиті стороною заявника для отримання зазначених доказів самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.***

На підставі викладеного та керуючись [ст. 84 ЦПК України](#), суд -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання позивача про витребування доказів у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до Акціонерне товариство «СЕНС Банк» про захист прав споживачів- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

ВИТРЕБУВАННЯ 2) Витребувати в нот канторі спадкову справу заведену після смерті особи,

Підстави: заперечень не було, зауважень до змісту заяви теж, тому задовольнили, бо довів необхідність

Справа № 947/12163/22
Провадження № 2/522/4624/22

УХВАЛА
про витребування доказів

01.03.2023

м. Одеса

Приморський районний суд м. Одеси у складі:
головуючого судді Ярема Х.С.

при секретарі судового засідання Кніш Д.А.

за участю позивача ОСОБА_1, представника позивача ОСОБА_2

відповідача ОСОБА_3, представника відповідача - ОСОБА_4

розглянув у підготовчому судовому засіданні заяву представника позивача про витребування доказів.

ВСТАНОВИВ:

В провадженні суду перебуває справа за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_3, третя особа Одеська міська рада про встановлення факту родинних відносин, визнання права на спадкування.

26.09.2022 представник позивача подав клопотанням про витребування у Приморської державної нотаріальної контори доказів - спадкову справу заведену після смерті (ІНФОРМАЦІЯ_1) ОСОБА_5.

Відповідно ч. 1 [ст. 84 ЦПК України](#) учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом.

В судовому засіданні позивач та її представник підтримали клопотання про витребування доказів. Заперечень щодо витребування спадкової справи не надійшло.

Керуючись [ст.ст. 76-84 ЦПК України](#), суд

УХВАЛИВ:

Витребувати в Приморської державної нотаріальної контори спадкову справу заведену після смерті (ІНФОРМАЦІЯ_1) ОСОБА_5.

Роз'яснити, що відповідно до [ст.84 ЦПК України](#) будь-яка особа, у якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов'язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п'яти днів з дня вручення ухвали. У разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, а також за неподання таких доказів з причин, визнаних судом неповажними, суд застосовує до відповідної особи заходи процесуального примусу, передбачені цим Кодексом. Притягнення винних осіб до відповідальності не звільняє їх від обов'язку подати витребувані судом докази.

Ухвала оскарженню не підлягає.

ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ 1) про призначення судової почеркознавчої експертизи.

Підстави: Відмовлено, бо до предмету доказування у цій справі не відносяться обставини підписання чи непідписання тією чи іншою посадовою особою договору найму житла, оскільки у цій справі про недійсність чи нікчемність договору найму житла не заявлялось,

Справа № 203/3867/22

Провадження № 2/0203/389/2023

УХВАЛА

08 грудня 2023 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

головуючого судді: Колесніченко О.В.,

при секретарі Погрібному О.Ю., за участю представника позивача ОСОБА_1

представника відповідача ОСОБА_2 ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому

засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання *представника відповідача*

ОСОБА_2 ОСОБА_3 про призначення судової почеркознавчої експертизи, -

ВСТАНОВИВ:

У жовтні 2022 року ОСОБА_4 пред'явила через суд позов до Дніпровської міської ради, виконавчого комітету Дніпровської міської ради, Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, ОСОБА_2 на предмет захисту своїх житлових прав у квартирі АДРЕСА_1, з вимогами: 1) визнати дії посадових осіб Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради під час винесення висновку від 12 жовтня 2018 року, на підставі якого скасували реєстрацію місця проживання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_2, такими, що вчинені самоправно з перевищенням повноважень, наданих діючим законодавством; 2) визнати незаконним та нечинним висновок Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради від 12 жовтня 2018 року, на підставі якого скасували реєстрацію місця проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2; 3) визнати рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради під час видачі ОСОБА_2 ордеру від 07 червня 2019 року на квартиру за адресою: АДРЕСА_2, такими, що вчинені в порушення вимог діючого законодавства, тобто самоправно, зловживаючи службовим становищем, в результаті чого порушені Конституційні права ОСОБА_4; 5) визнати недійсним ордер від 07 червня 2019 року про право на проживання в квартирі АДРЕСА_1 ОСОБА_2 з родиною у складі трьох осіб, в тому числі дружини - ОСОБА_5, доньки ОСОБА_6; 6) скасувати реєстрацію ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_2; 7) виселити ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, вселити ОСОБА_4 та передати ключі від входної двері квартири їй.

Під час судового розгляду на стадії дослідження письмових доказів представником відповідача ОСОБА_2 адвокатом Колошиним В.П. **після дослідження оригіналу договору найму житла в будинках державного і комунального житлового фонду від 20 вересня 2018 року заявлене клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи.**

Представник позивача в судовому засіданні заперечувала проти задоволення такого клопотання з тих підстав, що вказане клопотання вже розглядалось у підготовчому провадженні з постановленням ухвали про відмову у задоволенні такого клопотання, а також з підстав пропуску процесуального строку на подання такого клопотання.

Відповідно до ч.2 [ст. 77 ЦПК України](#) предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Частиною 4 [ст. 77 ЦПК України](#) передбачено, що суд не бере до розгляду докази, що не стосуються предмета доказування.

За ч.1ст.103ЦПК України суд призначає експертизу у справі засукупності таких умов: 1) для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) сторонами (сторонаю) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності.

Так, позов пред'явлений з підстав, визначених ст.ст.58, 59 ЖК УРСР стосовно видачі ОСОБА_2 ордеру на жите приміщення, яке не було вільним, тоді як рішенням Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 05 березня 2020 року встановлені обставини законного постійного проживання ОСОБА_4 у спірній квартирі з грудня 2015 року разом з сином наймачем, до дня його смерті, набуття нею права користування спірною квартирою з правом згідно ст. 106 ЖК УРСР визнання її основним наймачем квартири після померлого сина та правом укладення відповідного договору найму.

Доводи представника відповідача про те, що за ч.5 ст. 82 ЦПК України обставини, встановлені стосовно певної особи рішенням суду у цивільній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, проте можуть бути спростовані у загальному порядку особою, яка не брала участь у справі, в якій такі обставини були встановлені, суд приймає до уваги, однак зазначає, що договір найму житла не оспорується у цій справі з підстав відсутності волевиявлення КП «Жилсервіс-2» ДМР на його укладення, тому підстави для встановлення таких обставин відсутні.

Причини відмови:

Відповідно, предметом доказування заявлених вимог чи вільним в розумінні ЖК УРСР було спірне житлове приміщення, чи були законні підстави для видачі ордеру та вселення на підставі останнього до квартири, **натомість до предмету доказування у цій справі не відносяться обставини підписання чи непідписання тією чи іншою посадовою особою договору найму житла, оскільки у цій справі про недійсність чи нікчемність договору найму житла не заявлялось, а тому, з урахуванням того, що за ст. 13 ЦПК України суд розглядає справи лише в межах заявлених вимог, клопотання представника відповідача про призначення почеркознавчої експертизи задоволенню не підлягає.**

Керуючись ст. ст. 103, 104, 107, 252, 258-260 ЦПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Представнику відповідача ОСОБА_2 ОСОБА_3 в задоволенні клопотання про призначення почеркознавчої експертизи у цивільній справі за позовом ОСОБА_4 до Дніпровської міської ради відмовити.

Ухвала набирає законної сили відповідно до ст. 261 ЦПК України та оскарженню не підлягає.

Повна ухвала складена і підписана 13 грудня 2023 року.

ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ 2) справа про визнання особи недієздатною. Представником заявника заявлено клопотання про призначення експертизи Суд задовольнив.

Підстави: *За ч. 1 ст. 105 ЦПК України призначення експертизи судом є обов'язковим у разі заявлення клопотання про призначення експертизи обома сторонами. Призначення експертизи судом є обов'язковим також за клопотанням хоча б однієї із сторін, якщо у справі необхідно встановити психічний стан особи.*

Справа № 713/2992/23
Провадження №2-о/713/107/23

УХВАЛА
іменем України

03.10.2023 м. Вижиця

Вижицький районний суд Чернівецької області у складі головуючого судді Кириляк А.Ю., присяжних: Майстрюк О.В., Сичова П.О., за участі секретаря Матейчук Л.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Вижиця цивільну справу за заявою ОСОБА_1 інтереси якого представляє ОСОБА_2, заінтересовані особи: ОСОБА_3, Орган Опіки і піклування Вашківцевої міської ради про визнання фізичної особи недієздатною встановлення опіки та призначення опікуна, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернувся до суду з заявою про визнання недієздатним ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, посилаючись на те, що він є інвалідом дитинства, не може розуміти значення своїх дій та керувати ними, а тому потребує опіки.

Представником заявника ОСОБА_2 заявлено клопотання про призначення судово-психіатричної експертизи з метою визначення психічного стану ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та здатності його розуміти значення своїх дій і керувати ними.

Особа щодо якої вирішується питання про призначення амбулаторної судово-психіатричної експертизи не з'явилась, на даний час за станом здоров'я участь в судових засіданнях приймати не може. Його адвокат Клим Н.І. просила призначити по справі експертизу.

Заслухавши думку представника заявника, який просив призначити судово-психіатричну експертизу, дослідивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 298 ЦПК України, суд за наявності достатніх даних про психічний розлад здоров'я фізичної особи призначає для встановлення її психічного стану судово-психіатричну експертизу.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про психіатричну допомогу», судово-психіатрична експертиза з цивільних справ призначається і проводиться на підставах та в порядку, передбачених законом. Кількість і зміст питань, за якими має бути проведена експертиза, має бути визначено судом у судовому засіданні, як це передбачено ст. ст. 103-105 ЦПК України.

Частиною 1 ст. 103 ЦПК України визначено, що суд призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: для з'ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; сторонами (стороною) не надані відповідні висновки експертів із цих самих питань або висновки експертів викликають сумніви щодо їх правильності.

Згідно з ч. 4 ст. 103 ЦПК України, питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Як зазначається в п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 28.03.1972 року №3 «Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним», судово-психіатрична експертиза призначається у справах про визнання громадянина недієздатним.

В ухвалі про призначення експертизи на вирішення експертів мають бути поставлені такі питання: 1) чи хворіє даний громадянин на психічну хворобу; 2) чи розуміє він значення своїх дій та чи може керувати ними.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 252 ЦПК України, суд може за заявою особи, яка бере участь у справі, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у разі призначення судом експертизи.

З огляду на наявність в матеріалах справи достатніх даних про психічний розлад здоров'я - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , суд визнає обґрунтованим заявлене клопотання про призначення судово-психіатричної експертизи та зупиняє провадження у справі.

Керуючись ст. ст. [103-105](#), [252](#), [258](#), [259](#), [260](#), [353](#), [354](#) ЦПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника заявника ОСОБА_2 , про призначення амбулаторної судово-психіатричної експертизи , - задовольнити.

Призначити по справі судово-психіатричну експертизу проведення якої доручити експертам Чернівецької філії судово-психіатричних експертиз ДУ «Інститут психіатрії, судово-психіатричної експертизи та моніторингу наркотиків МОЗ України», юридична адреса: м. Чернівці, вул. Мусоргського, 2.

На вирішення експертизи поставити наступні питання:

- Чи страждає в даний час громадянин ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 на психічну хворобу?

- Чи розуміє вона значення своїх дій та чи може керувати ними?

Попередити експертів про кримінальну відповідальність по [ст.384 КК України](#) за дачу завідомо неправдивого висновку.

У розпорядження експертів надати матеріали цивільної справи.

Провадження у справі зупинити на час проведення експертизи.

Зобов'язати заявника доставити підекспертного - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для проведення експертизи та надати медичні документи.

Ухвала в частині зупинення провадження у справі може бути оскаржена в апеляційному порядку до Чернівецького апеляційного суду через суд першої інстанції протягом п'ятнадцяти днів з дня її проголошення.

Суддя Антоніна КИРИЛЯК

Присяжні Майстрюк О.В., Сичов П.О.

2. Знайти в ЄДРСР приклади – визнання судом відповідних доказів неналежними та недостовірними (по 2 до кожного).

НЕНАЛЕЖНІ

Загалом справа про стягнення заборгованості за договором позики, відповідач подав клопотання про залучення свідків і її допит, суд відмови з огляду на те, що дані правовідносини не можуть мати в собі таких доказів, як показання свідків, тобто це буде неналежний доказ, посилаючись на ст. 218 ЦК.

Справа № 504/2022/21
Провадження № 2/504/487/23

**У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ**

"24" лютого 2023 р. смт. Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі:

Головуючого судді - Барвенко В.К., секретаря- Завади Ю.А., -

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду № 5, клопотання ОСОБА_1 про допит свідків та витребування доказів у справі за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором позики,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання від відповідача, яким він просить допитати в якості свідків ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , оскільки на думку відповідача дані свідки можуть підтвердити те, що розписка була написана як гарантія відшкодування шкоди внаслідок ДТП, тобто відповідач заперечує сам факт вчинення правочину який є предметом розгляду у цій справі.

Представник позивача заперечував, вважав, що певні засоби доказування мають бути підтверджені належними доказами.

Більш того, свідчення цих свідків не пропонуються на отримання спростувань в отримані грошових коштів як позики та зобов'язання їх повернення.

Відповідно до абзацу 2 частини 1 [статті 218 ЦК України](#) заперечення однією із сторін факту вчинення правочину або оспорювання окремих його частин може доводитися письмовими доказами, засобами аудіо-, відеозапису та іншими доказами. Рішення суду не може ґрунтуватися на свідченнях свідків.

Таким чином суд відхиляє клопотання відповідача про допит свідків.

Що стосується клопотання про витребування з ТОВ «Арсі Транс» бухгалтерської документації щодо нарахування та виплати відповідачеві заробітної плати суд виходить з наступного:

Правилом [ст. 77 ЦПК України](#) передбачено що належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень. Суд не бере до розгляду докази, що не стосуються предмета доказування.

Бухгалтерська документація щодо нарахування та виплати відповідачеві заробітної плати не стосується предмету доказування у даній справі.

Тому у задоволенні цього клопотання слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. [90](#), [116-117](#), [353 ЦПК України](#), суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_1 про допит свідків та витребування доказів у справі за позовом ОСОБА_2 до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором позики, - залишити без задоволення.

Ухвала підлягає оскарженню до Одеського апеляційного суду протягом 15 днів від дня її проголошення.

Суддя В.К. Барвенко

НЕНАЛЕЖНІ

Справа про стягнення безпідставно отриманих коштів, але до того були рішення суду, де кошти списані Банком саме в рахунок погашення заборгованості за кредитом, отриманого відповідачем на підставі рішення Краматорського районного суду Донецької області від 11 вересня 2012 року, яке не набрало законної сили та було скасовано судовими рішеннями судів вищих судових інстанцій, з *наданої виписки не вбачається повного номеру рахунка, заборгованість за яким стягується з позивача, що не дає можливості встановити наявності чи відсутності заборгованості за цим рахунком. надані позивачем докази, на які позивач посилається в позовній заяві не можуть слугувати належними та допустимими доказами, що підтверджують заявлені позовні вимоги позивача. В позові відмовлено через неналежність доказів.*

Справа № 201/5878/21-ц

РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2022 року Печерський районний суд міста Києва в складі:
головуючого судді - Бусик О.Л.

при секретарі судових засідань - Трубінській І.С.

учасники справи: позивач - ОСОБА_1 відповідач - Акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк»

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» про стягнення безпідставно отриманих коштів, -

ВСТАНОВИВ:

14 червня 2021 року ОСОБА_1 звернувся до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська з позовом до Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» (далі - АТ КБ «Приватбанк»), в якому просив стягнути з ПАТ КБ «Приватбанк» безпідставно стягнуті кошти в сумі 6242,98 грн. Стягнути з відповідача витрати на сплату судового збору в сумі 908 грн.

В обґрунтування позовних вимог ОСОБА_1 зазначав, що він є клієнтом АТ КБ «Приватбанк» та має відкриті карткові рахунки, а саме картку для виплат № НОМЕР_1 . Станом на 08 годину 08 хвилин баланс вказаної картки складав 8024,10 грн.

В той же час, 19, 20, 23, 22, 28 березня 2021 року АТ КБ «Приватбанк» в автоматичному режимі списав з картки № НОМЕР_1 заборгованість за рахунком НОМЕР_2 в сумі 6242,98 грн.

- 23 березня 2021 року у зв'язку з незаконним списанням банком грошових коштів, позивач звернувся за роз'ясненнями до Краматорської філії банку ПАТ КБ «Приватбанк».
- Із отриманої відповіді йому стало відомо про те, що зазначені суми коштів були списані банком в рахунках погашення кредиту отриманого ОСОБА_2 на підставі рішення Краматорського міського суду Донецької області від 11 вересня 2012 року.

Однак вказане рішення було скасовано ухвалою апеляційного суду Донецької області від 11 вересня 2012 року, залишеного без змін ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 11 березня 2013 року.

Таким чином, списання банком в автоматичному режимі з його карти коштів в сумі 6242,98 грн є незаконним.

16 листопада 2021 року від представника АТ КБ «Приватбанк» надійшли пояснення на позовну заяву ОСОБА_1 , в яких вказано про те, що позивач не надав належних та допустимих доказів щодо обставин, на які він посилається в позовній заяві, а тому позовні вимоги є безпідставними, необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню.

Судом встановлено, що Згідно з випискою з особового рахунку 19, 20, 23, НОМЕР_3 , 28 березня 2021 року АТ КБ «Приватбанк» в автоматичному режимі списав з картки № НОМЕР_1 заборгованість за рахунком НОМЕР_2 в сумі 6242,98 грн.

Звертаючись до суду з позовом, *позивач указував на те, що 23 березня 2021 року у зв'язку з незаконним списанням банком грошових коштів, він звернувся за роз'ясненнями до Краматорської філії банку ПАТ КБ «Приватбанк».*

Із отриманої відповіді йому стало відомо про те, що зазначені суми коштів були списані банком в рахунках погашення кредиту отриманого ОСОБА_2 на підставі рішення Краматорського міського суду Донецької області від 11 вересня 2012 року.

Так, рішенням апеляційного суду Донецької області від 06 листопада 2012 року скасовано рішення Краматорського міського суду Донецької області від 11 вересня 2012 року, яким з ОСОБА_2 та ОСОБА_1 стягнуто заборгованість за кредитом в сумі 50521,22 грн. У задоволенні позову ПАТ КБ «Приватбанк» до ОСОБА_1 відмовлено.

Ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 11 березня 2013 року рішення суду апеляційної інстанції залишено без змін.

У відповідності до ст.[ст. 76-83 ЦПК України](#) - доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень.

Так, з наданих позивачем виписки по особовому рахунку та копій судових рішень не вбачається, що кошти списані Банком саме в рахунок погашення заборгованості за кредитом, отриманого ОСОБА_2 на підставі рішення Краматорського районного суду Донецької області від 11 вересня 2012 року, яке не набрало законної сили та було скасовано судовими рішеннями судів вищих судових інстанцій, з *наданої виписки не вбачається повного номеру рахунка, заборгованість за яким стягується з позивача, що не дає можливості встановити наявність чи відсутність заборгованості за цим рахунком.*

Таким чином, надані позивачем докази, на які позивач посилається в позовній заяві не можуть слугувати належними та допустимими доказами, що підтверджують заявлені позовні вимоги позивача.

На підставі встановлених судом обставин, що мають юридичне значення у справі, керуючись ст.ст.[12, 19, 81, 82, 89, 141, 247, 258 - 259, 263 - 265, 280-282 ЦПК України](#), -

В И Р І Ш И В:

Позов ОСОБА_1 до Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» про стягнення безпідставно отриманих коштів - залишити без задоволення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо воно не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Київського апеляційного суду або через Печерський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з дня проголошення рішення,

НЕНАЛЕЖНІ

Позивач: Львівське комунальне підприємство "Залізничнотеплоенерго" про стягнення заборгованості за довгатором послуг, проте суд відмов в задоволенні з огляду на те, *про недоведеність належним чином підстав позову, зокрема, позивачем долучено до матеріалів справи документи, які жодним чином не стосуються предмета спору та не входять до предмета доказування в даній справі, оскільки стосуються осіб, які не є відповідачами по справі, а тому, суд позбавлений можливості об'єктивно оцінити усі обставини справи, в зв'язку з чим приходить до висновку, що в задоволенні позовних вимог слід відмовити за недоведеністю тих обставин, на які посилається позивач.*

Справа № 462/7047/21

РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ (заочне)

11 лютого 2022 року м.Львів

Залізничний районний суд м.Львова в складі:

головуючого судді Кирилюка А.І.,

при секретарі Антошук А.В., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Львові цивільну справу за позовом

Львівського комунального підприємства «Залізничнотеплоенерго» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за договором про надання послуг,

встановив:

Представник позивача звернувся до суду з позовом, в якому просить *стягнути з відповідачів 8495,30 грн заборгованості по оплаті за спожиту теплову енергію за період з 01.01.2018 року по 30.11.2020 року грн та 2270 грн судового збору, сплаченого за подання позовної заяви.*

В обґрунтування своїх вимог покликається на те, що позивач, як виробник і виконавець надає послуги з постачання теплової енергії відповідачам за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначена квартира належить на праві приватної власності відповідачам. Відповідачам за теплову енергію в період 01.01.2018 року по 30.11.2020 року нараховано 8495,30 грн заборгованості за надані позивачем послуги. Стверджує, що дана заборгованість за вказаний період відповідачами не погашалася, що свідчить про ухилення відповідачами від виконання свого обов'язку з оплати послуг з постачання теплової енергії, а тому з урахуванням викладеного, просить позов задовольнити, стягнувши з відповідачів зазначену вище суму заборгованості.

Судом встановлено, що між сторонами існують цивільно-правові відносини з приводу надання житлово-комунальних послуг.

У пункті 23 Рішення Європейського суду з прав людини від 18 липня 2006 року у справі «Проніна проти України» (заява №63566/00 від 25 жовтня 2000 року, «Суд нагадує, що п. 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент.

Межі цього обов'язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги, між іншим, різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасниках, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень.

Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов'язок щодо подання обґрунтування, що впливає зі статті 6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи (див. «Руїз Торія проти Іспанії» (Ruiz Toriua v. Spaine), рішення від 09.12.94р., Серія А, N 303-А, параграф 29).

У [статті 76 ЦПК України](#) зазначено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і

заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

[Статтями 77-80 ЦПК України](#) передбачено, що належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, що підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Як зазначено у частині 1 [статті 95 ЦПК України](#), письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

Верховний Суд у постанові від 02 жовтня 2019 року у справі №522/16724/16 (провадження №61-28810св18) зробив наступний правовий висновок: «обґрунтування наявності обставин повинні здійснюватися за допомогою належних, допустимих і достовірних доказів, а не припущень, що й буде відповідати встановленому статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року принципу справедливості розгляду справи судом.

За своєю природою змагальність судочинства засновується на диференціації процесуальних функцій і відповідно правомочностей головних суб'єктів процесуальної діяльності цивільного судочинства суду та сторін (позивача та відповідача). Диференціація процесуальних функцій об'єктивно призводить до того, що принцип змагальності відбиває властивості цивільного судочинства у площині лише прав та обов'язків сторін. Це дає можливість констатувати, що принцип змагальності у такому розумінні урівноважується з принципом диспозитивності та, що необхідно особливо підкреслити, із принципом незалежності суду

НЕНАЛЕЖНІСТЬ:

З огляду на викладене, суд, оцінивши в сукупності подані позивачем на підтвердження своїх вимог докази, ***приходить до висновку, про недоведеність належним чином підстав позову, зокрема, позивачем долучено до матеріалів справи документи, які жодним чином не стосуються предмета спору та не входять до предмета доказування в даній справі, оскільки стосуються осіб, які не є відповідачами по справі, а тому, суд позбавлений можливості об'єктивно оцінити усі обставини справи, в зв'язку з чим приходить до висновку, що в задоволенні позовних вимог слід відмовити за недоведеністю тих обставин, на які посилається позивач.***

Керуючись ст.[13,76,81,82,83,89,95,141,263,265,267,268,273,354 ЦПК України](#), суд **ухвалив:**

В задоволенні позову Львівського комунального підприємства «Залізничнотеплоенерго» до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за договором про надання послуг - відмовити.

Судові витрати, понесені сторонами у зв'язку з розглядом справи, віднести на їхній рахунок. Рішення може бути оскаржено шляхом подачі апеляційної скарги до Львівського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Суддя: Кирилюк А.І.

НЕДОСТОВІРНІ

Справа про стягнення грошових коштів за договором позики. Позивач не довів наявності обставин, на які посилався, як на підставу своїх вимог, не довів факту укладення договору позики, не пояснив відсутність оригіналу розписки. – в позові відмовлено.

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ун. № 759/9338/22
пр. № 2/759/4010/22

РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2022 року

м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва

у складі: головуєчого судді Ул'яновської О.В.,

секретаря судового засідання Гаєвської Н.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві без виклику сторін у спрощеному позовному провадженні цивільну справу за позовними вимогами ОСОБА_1 до ОСОБА_2 **про стягнення грошових коштів за договором позики,**

ВСТАНОВИВ:

у серпні 2022 р. позивач звернувся до суду із **зазначеними позовними вимогами, просить суд стягнути з відповідача на його користь заборгованість за договором позики, у розмірі 300000 грн 00 коп. та суму сплаченого судового збору.**

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 19.09.2019 відповідач отримав від позивача у борг грошову суму у розмірі 300000 грн 00 коп., про що було складено розписку, відповідно до якої борг повинен бути повернутий до 15.02.2020.

Суд, всебічно з'ясувавши обставини, на які позивач посилається як на підставу своїх вимог, підтверджених доказами, які були досліджені в судовому засіданні, вважає встановленими такі факти та відповідні їм правовідносини.

Судом встановлено, що на обґрунтування позову **позивач надав до суду копію розписки** від 19.09.2019, відповідно до якого він надав у борг грошову суму у розмірі 300000 грн 00 коп. (а.с. 12).

Відповідач отримав від позивача у борг грошову суму у розмірі 300000 грн 00 коп., про що було складено розписку, відповідно до якої борг повинен бути повернутий до 15.02.2020.

Договір позики є одностороннім договором, оскільки після укладення цього договору всі обов'язки за ним, у тому числі повернення предмета позики або визначеної кількості речей того ж роду та такої ж якості, несе позичальник, а позикодавець набуває за цим договором тільки права.

Досліджуючи боргові розписки чи договори позики, суди повинні виявляти їх справжню правову природу, незалежно від найменування документа, і залежно від установлених результатів робити відповідні правові висновки

Таким чином, документ видається боржником кредитору за договором позики після отримання коштів, підтверджуючи як факт укладення договору та зміст умов договору, так і факт отримання боржником від кредитора певної грошової суми.

Недостовірність:

Наявність оригіналу розписки у позивача (позикодавця) згідно зі ст. 545 ЦК України свідчить, що зобов'язання з повернення позики позичальником не виконано.

Отже, у разі пред'явлення позову про стягнення **боргу позивач повинен підтвердити своє право вимагати від відповідача виконання боргового зобов'язання.** Для цього, з метою правильного застосування ст.ст. 1046, 1047 ЦК України суд повинен встановити наявність між позивачем і відповідачем правовідносин за договором позики, виходячи з

дійсного змісту та достовірності документа, на підставі якого доказується факт укладення договору позики і його умов.

За своїми правовими ознаками договір позики є реальною, односторонньою, оплатною або безоплатною угодою, на підтвердження якої може бути надана розписка позичальника, яка є доказом не лише укладення договору, але й посвідчує факт передання грошової суми позичальнику. У разі пред'явлення позову про стягнення боргу позивач повинен підтвердити своє право вимагати від відповідача виконання боргового зобов'язання..

Такі правові висновки про застосування ст.ст. [1046](#), [1047 ЦК України](#) викладені в постановках Верховного Суду України від 18.09.2013 у справі № 6-63цс13, від 02.07.2014 у справі № 6-79цс14 та від 13.12.2017 у справі № 6-996цс17.

Доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.

Відповідно до ч. 3 ст. [12](#), ч.ч. 1, 6 ст. [81 ЦПК України](#) кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

ОСНОВНЕ:

Позивач на підтвердження позовних вимог надав копію розписки. Оригінал розписки в матеріалах справи відсутній.

Враховуючи наведене, оцінюючи належність, допустимість і достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок у їх сукупності, суд приходить до висновку, що позовні вимоги задоволенню не підлягають, оскільки позивач не довів наявності обставин, на які посилався, як на підставу своїх вимог, не довів факту укладення договору позики, не пояснив відсутність оригіналу розписки.

УХВАЛИВ:

у задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення грошових коштів за договором позики відмовити.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подання апеляційної скарги через Святошинський районний суд м. Києва до апеляційного суду у межах територіальної юрисдикції яких перебуває місцевий суд, який ухвалив судові рішення, що оскаржується.

Суддя:

Оксана УЛ'ЯНОВСЬКА

НЕДОСТОВІРНІ

Справа про виселення, проте позивач подав недостовірні докази, на підставі яких суд ухвалив рішення про відмову в задоволенні позовних вимог, бо проживання відповідача за адресою, з якої його хочуть виселити – не доведено.

Справа № 459/1525/22
Провадження № 2/459/158/2023

Р І Ш Е Н Н Я І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2023 року Червоноградський міський суд Львівської області в складі: головуєчого судді Грабовського В.В., з участю секретаря судових засідань Маїк А.В., представника позивача ОСОБА_1, представника відповідача Огорілка Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Червонограда за правилами спрощеного позовного провадження цивільну справу за позовом Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_2 про виселення,

в с т а н о в и в :

27 червня 2022 року представник позивача звернувся до суду з **позовом, у якому просив виселити відповідача, зареєстрованого та/або проживаючого у квартирі за адресою: АДРЕСА_1**. Позовні вимоги обґрунтовано тим, що 19.10.2016 банк в порядку позасудового звернення стягнення на предмет іпотеки отримав власність квартири за адресою: АДРЕСА_1 на підставі договору іпотеки від 12.08.2016. Після отримання права власності на вказану квартиру банк здійснив намагання отримати доступ до житла, однак перешкодою для вчинення зазначених дій стала реєстрація та проживання у ньому відповідача.

Заочним рішенням суду від 28.09.2022 ОСОБА_2 виселено з квартири за адресою: АДРЕСА_1. Ухвалою суду від 22.03.2023 заочне рішення скасоване, справу призначено до розгляду по суті. 15.11.2023 на адресу суду надійшов відзив представника відповідача, у якому останній вказав, що позов є безпідставним та необґрунтованим. Зазначив, що ОСОБА_2 у квартирі, що знаходиться по АДРЕСА_1 не проживає уже багато років, а тому предмет спору був відсутній як на момент пред'явлення позову, так і на час ухвалення заочного рішення. Просив закрити провадження у справі у зв'язку із відсутністю спору або відмовити у позові за безпідставністю позовних вимог.

Представник позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримав з підстав, викладених у позовній заяві, просив їх задовольнити, пояснив, що у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться майно відповідача, **останній не довів факту непроживання у вищевказаному житлі.**

Відповідач у судовому засіданні заперечив проти задоволення позовних вимог, вказав, що з 2017 року не проживав у квартирі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, оскільки зазначене житло перейшло у власність позивача. Особисті речі з квартири він забрав, домашніх тварин там не було, речі, що залишилися, були йому непотрібні. Ключів від вхідного замка квартири у нього не було, чи передавав він їх представнику банку або державному виконавцю не пам'ятає. **Доступу до квартири він не має, позивач змінив замок у вхідних дверях житла. Востаннє він був у цій квартирі 17.01.2023 за вимогою державного виконавця.**

З'ясувавши обставини справи, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні позову з огляду на таке.

Згідно з повідомленням т.в.о. начальника Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області від 01.09.2022 року ОСОБА_2, **зі слів мешканців зазначеного нижче будинку**, проживає за адресою: АДРЕСА_1, останній не працює, зловживає спиртним.

Згідно із актом КП «Червонограджитлокомунсервіс» від 11.09.2023, зі слів сусідів ОСОБА_2 проживає за адресою: АДРЕСА_2 ..

Відповідно до інформації старости Добрянницького старостинського округу
Перемисьлянської міської ради Львівського району Львівської області Данилків В, ОСОБА_2 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований по АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1ст. [76ЦПК України](#) доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи (ст. 79 ЦПК України).

Згідно із ч. 1ст. [81 ЦПК України](#) кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

ЩО НЕ ДОВЕДЕНО:

Представником позивача не доведено, що на час звернення до суду з цим позовом відповідач проживав у спірній квартирі чи мав доступу до неї, у квартирі знаходилися належні відповідачеві майно чи домашні тварини, чим не доведено наявності підстав для виселення відповідача.

Недостовірність:

Повідомлення т.в.о. начальника червоноградського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області (а.с. 41) **не ґрунтується на будь-яких фактичних даних, не дає можливості встановити дійсні обставини справи**, а тому не є достовірним доказом проживання відповідача у спірній квартирі.

Крім того, позивач не обґрунтував, яким чином можлива реєстрація відповідача у спірній квартирі могла перешкодити його доступу до цього приміщення. При цьому судом ураховано, що згідно з даними відділу реєстрації Червоноградської міської ради Червоноградського району Львівської області № 2920 від 30.06.2022 року відомості про реєстрацію місця проживання відповідача за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

Оскільки позивачем обрано неналежний спосіб захисту своїх прав та інтересів, у задоволенні позову потрібно відмовити.

в и р і ш и в:

У задоволенні позову відмовити.

На рішення може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення.

Суддя: В. В. Грабовський

3. *Знайти в Єдиному державному реєстрі судових рішень (<http://www.reyestr.court.gov.ua>) судові рішення, в якому б наводився **приклад такої підстави звільнення від доказування як визнання обставин сторонами та іншими учасниками справи (що саме під цим поняттям розуміється у судовій практиці)**. До завдання додавати також і зміст судового рішення, яке використовувалось.*

Позивачка хоче розірвати шлюб, наводить для цього аргументи і підства, відповідач всі вимоги визнав – це визнання обставин, які не підлягають доказування. Суд позов задовольнив.

Справа № 515/752/23

Провадження № 2/515/1036/23

Татарбунарський районний суд Одеської області

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2023 року м.Татарбунари

Татарбунарський районний суд Одеської області у складі:

головуючого судді Зубова О.С., при секретарі судового засідання Комерзан Л.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Татарбунари в порядку спрощеного позовного провадження цивільну справу за позовною заявою ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про розірвання шлюбу,

встановив:

15 травня 2023 року ОСОБА_1 звернулася до суду з позовом до ОСОБА_2 про розірвання шлюбу. Свої вимоги обґрунтовує тим, що 02 жовтня 2007 року зареєстрували шлюб з відповідачем. Від шлюбу мають доньок ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Більше трьох місяців тому сторони припинили подружні стосунки через різність інтересів та поглядів на сімейне життя, внаслідок чого подружжя втратило почуття любові і поваги один до одного. Вважає, що збереження сім'ї неможливе за формального її існування, а тому просить суд шлюб розірвати та після розірвання шлюбу залишити їй прізвище " ОСОБА_5 ".

В судові засідання сторони не з'явилися.

- Позивачка в поданій заяві просив справу слухати у її відсутність, позовні вимоги підтримала в повному обсязі та просила не стягувати з відповідача судові витрати.
- Відповідач також у своїй заяві позовні вимоги позивачки про розірвання шлюбу визнав, просив справу слухати в його відсутність, на примирення не згоден.

Преюдиція:

Відповідно до ч.1 [ст.82 ЦПК України](#) обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або добровільності їх визнання. Обставини, які визнаються учасниками справи, зазначаються в заявах по суті справи, поясненнях учасників справи, їхніх представників.

Дослідивши таким чином обставини, які зазначені в позовній заяві, заявах сторін по суті справи, **враховуючи, що відповідач не заперечував проти цих обставин, оцінивши їх за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому їх дослідженні, суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або добровільності їх визнання, тому вони є такими, що не підлягають доказуванню, та вважає встановленими наступні фактичні обставини.**

Шлюбні відносини між подружжям припинені за відсутності взаєморозуміння, внаслідок чого втрачено почуття любові і поваги один до одного. Спільне господарство не ведеться. Сім'я розпалася остаточно та існує формально.Спорів про поділ майна та місце проживання спільних дітей між сторонами на час розгляду справи не існує. Сторони жодним чином не виявили бажання зберегти сім'ю та наполягали на розірванні шлюбу.

Згідно зіст. 24 СК Українишлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушування жінки та чоловіка до шлюбу не допускається.

Визнання:

Ураховуючи, що позивачка наполягає на розірванні шлюбу, відповідач позов визнав, відмова в розірванні шлюбу буде примушенням до шлюбу та шлюбним відносинам, що є неприпустимим, суд приходить до висновку, що вимога позивачки про розірвання шлюбу є обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. [4,13,81,263-265,141,142,268 ЦПК України](#), суд

ухвалив:

Позовну заяву ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про розірвання шлюбу - задовольнити.

Залишити ОСОБА_1 шлюбне прізвище " ОСОБА_5 ".

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення до Одеського апеляційного суду, який відраховується з дня її проголошення.

Суддя О.С.Зубов

4. *Знайти в Єдиному державному реєстрі судових рішень (<http://www.reyestr.court.gov.ua>) судові рішення, в якому б наводився **приклад такої підстави звільнення від доказування як визнання судом обставин загальновідомими (що саме під цим поняттям розуміється у судовій практиці)**. До завдання додавати також і зміст судового рішення, яке використовувалося.*

Позов до відповідача Вінницької міської ради про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини та просила визначити їй додатковий строк для подачі заяви про прийняття спадщини після її померлого. 24 лютого 2022 року Указом Президента України в Україні було введено воєнний стан.

На переконання суду, ця обставина є загальновідомою, а тому не потребує доказування. Позов задовольнили.

Справа № 127/30367/22

Провадження № 2/127/3932/22

РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2023 м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області у складі головуючого судді Дернової В.В., секретаря Тронт М.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Вінницької міської ради, за участі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача, Другої вінницької державної нотаріальної контори, про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини,

ВСТАНОВИВ:

Позивач ОСОБА_1 звернулася до суду з позовом до відповідача Вінницької міської ради про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини та просила визначити їй додатковий строк для подачі заяви про прийняття спадщини після її померлого ІНФОРМАЦІЯ_1 сина ОСОБА_2 терміном три місяці з часу набрання рішенням суду законної сили, мотивуючи позовні вимоги тим, що пропустила вказаний строк з поважних причин.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 02.01.2023 року було прийнято заяву до розгляду та відкрито загальне позовне провадження у справі.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши пояснення учасників справи, оцінивши докази у їх сукупності, суд доходить до висновку, що позов обґрунтований та підлягає задоволенню з таких підстав.

Отже, позивач ОСОБА_1 є спадкоємцем за законом першої черги відповідно до [ст. 1261 ЦК України](#) після смерті ОСОБА_2, а інших спадкоємців після смерті ОСОБА_2 немає.

Згідно з ч. 1 [ст. 1270 ЦК України](#) для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

Відповідно до п. 3 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року №164 «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» передбачено, що перебіг строку для прийняття спадщини або відмови від її прийняття зупиняється на час дії воєнного стану, але не більше ніж на 4 (чотири) місяці.

Відповідно до [ст. 1272 ЦК України](#), за позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.

Позивач ОСОБА_1 пропустила строк для прийняття спадщини, що підтверджується роз'ясненням Другої вінницької державної нотаріальної контори від 02.11.2022 року № 848/01-16 (а.с.15).

Відповідно до ч. 3 ст. 82 ЦПК України, обставини, визнані судом загальновідомими, не потребують доказування.

ПРЕЮДИЦІЯ:

24 лютого 2022 року Указом Президента України в Україні було введено воєнний стан.

На переконання суду, ця обставина є загальновідомою, а тому не потребує доказування, а також є поважною причиною щодо пропуску строку для прийняття спадщини.

Таким чином, суд доходить до висновку, що строк для подання заяви про прийняття спадщини був пропущений позивачем ОСОБА_1 з поважних з причин з огляду на воєнний стан в Україні, що є загальновідомою обставиною, а тому з метою захисту прав та законних інтересів спадкоємця суд доходить до висновку про необхідність та можливість задоволення позовних вимог та надання ОСОБА_1 додаткового трьохмісячного строку з дня набрання рішенням суду законної сили для подання заяви про прийняття спадщини після смерті ІНФОРМАЦІЯ_1 її сина ОСОБА_2 .

Керуючись [ст. 13](#), [81](#), [82](#), [141](#), [259](#), [263-265](#), [268 ЦПК України](#), на підставі [ст. 1261](#), [1270](#), [1272 ЦК України](#), суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Визначити ОСОБА_1 додатковий строк для подання заяви про прийняття спадщини за законом після смерті ІНФОРМАЦІЯ_1 її сина ОСОБА_2 , тривалістю три місяці з дня набрання рішенням суду законної сили.

Апеляційна скаргана рішення суду подається протягом тридцятиднів з дня його складення.

5. Знайти в Єдиному державному реєстрі судових рішень (<http://www.reyestr.court.gov.ua>) судові рішення, в якому б наводився **приклад підстави звільнення від доказування, що передбачена ч. 4 ст. 82 ЦПК України (обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини).** До завдання додавати також і зміст судового рішення, яке використовувалось

Банк хоче стягнути кошти з відповідача, у рішенні Святошинського районного суду обставини щодо утворення заборгованості, **яка є предметом цього спору, підтверджують відсутність порушеного права позивача з боку відповідача та відсутність підстав для настання цивільно - правової відповідальності у вигляді сплати кредиту, відсотків за несанкціоноване списання кредитного ліміту – преюдиція, яку застосував суд –п.4-5 ст. 82. В позові відмовлено**

**СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ**

ун. № 759/4510/23
пр. № 2/759/2398/23

03 травня 2023 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді Журибеди О.М.,
за участю секретаря Багінської І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві цивільну за позовом Акціонерного Товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,-

ВСТАНОВИВ:

Позивач АТ КБ «Приватбанк» 13.03.2023 року звернувся до суду з позовом до відповідача ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, яким просить стягнути з відповідача на користь позивача заборгованість за кредитним договором б/н від 09.06.2016 року у розмірі 73221, 94 грн. та судові витрати у розмірі 2684, 00 грн., мотивуючи свої вимоги тим, що відповідно до укладеного договору б/н від 09.06.2016 року відповідач отримав у позивача кредит у розмірі 70000, 00 грн. у вигляді встановленого кредитного ліміту на платіжну картку зі сплатою відсотків за користування кредитом на суму залишку заборгованості за кредитом з кінцевим терміном повернення, що відповідає строку дії картки. **Відповідач підтвердив свою згоду на те, що підписана заява разом з Умовами та правилами надання банківських послуг.** Позивач свої зобов'язання за договором виконав в повному обсязі, а відповідач кредит та відсотки за кредитом не сплачує, у зв'язку з чим Банк звертається до суду з даним позовом, в якому просить стягнути з відповідача на користь Банку заборгованість у розмірі 73221, 94 грн. та судові витрати по справі в розмірі 2684, 00 грн.

НА ЩО СУД ПОСИЛАЄТЬСЯ: Стаття 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує право на справедливий судовий розгляд.

Згідно абзацу 10 пункту 9 рішення Конституційного Суду України від 30 січня 2003 року № 3-рп/2003 правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах

Судом встановлено, що відповідно до укладеного договору (анкета-заява) б/н від 09.06.2016 року відповідач отримав у позивача кредит, у вигляді встановленого кредитного ліміту, який в подальшому було збільшено до 700000, 00 грн. на платіжну картку зі сплатою відсотків за користування кредитом з кінцевим терміном повернення, що відповідає строку дії картки.

У зв'язку з невиконанням відповідачем своїх зобов'язань за Договором станом на 14.02.2023 року у нього виникла заборгованість перед Банком у розмірі 73221, 94 грн., з яких:

60238, 46 грн. - заборгованість за кредитом; 12983, 48 грн. - заборгованість за відсотками за користування кредитом.

Судом встановлено, що сума заборгованості за кредитом виникла в зв'язку з незаконними діями невстановлених сторонніх осіб. Такі дії полягали у списанні коштів з карткових рахунків відповідача, внаслідок яких з картки відповідача несанкціоновано було списано 60000, 00 грн. та 2400, 00 грн. комісії банку.

Вказані обставини стали предметом звернення відповідача до правоохоронних органів та предметом розгляду в Святошинському районному судді м. Києва справи за позовом ОСОБА_1 до Акціонерного товариства Комерційний Банк «Приватбанк» про захист прав споживачів та стягнення безпідставно списаних грошових коштів.

ПРЕЮДИЦІЯ:

Відповідно до рішення Святошинського районного суду м. Києва, ухваленого 14.11.2022 року за результатами розгляду справи № 759/8064/22 за позовом ОСОБА_1 до Акціонерного товариства Комерційний Банк «Приватбанк» . Вказане рішення набрало законної сили

Відповідно до [ст. 82 ч.4 ч.5 ЦПК України](#) обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом. Обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, проте можуть бути у загальному порядку спростовані особою, яка не брала участі у справі, в якій такі обставини були встановлені.

Отже, враховуючи вищенаведене та керуючись обставинами, що встановлені стосовно ОСОБА_1 , та АТ КБ «Приватбанк» рішенням суду від 14.11.2022 року, що набрало законної сили, не підлягають доказуванню у даній справі.

Таким чином, встановлені у рішенні Святошинського районного суду м. Києва від 14.11.2022 року у справі №759/8064/22 обставини щодо утворення заборгованості, ***яка є предметом цього спору, підтверджують відсутність порушеного права позивача з боку відповідача та відсутність підстав для настання цивільно - правової відповідальності у вигляді сплати кредиту, відсотків за несанкціоноване списання кредитного ліміту.***

Рішенням Святошинського районного суду м. Києва від 14.11.2022 року встановлено, що заборгованість виникла не внаслідок дій ОСОБА_1 , а внаслідок відсутності розпорядження ОСОБА_1 про списання коштів з його банківського рахунку шляхом переказу через мобільний додаток Приват24 без його згоди, що стало можливим через надання АТ КБ «Приватбанк» послуг неналежної якості, а тому наявні підстави для відмови у позові АТ КБ «Приват Банк» про стягнення заборгованості з ОСОБА_1 у розмірі 73221, 94 грн. в повному обсязі.

УХВАЛИВ:

У задоволенні Акціонерного Товариства Комерційний Банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості - відмовити.

Рішення суду може бути оскаржено до Київського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

6. Знайти в Єдиному державному реєстрі судових рішень (<http://www.reyestr.court.gov.ua>) судові рішення, в якому б наводився **приклад підстави звільнення від доказування, що передбачена ч. 6 ст. 82 ЦПК України (вирок у кримінальному провадженні, що набрав законної сили, або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення обов'язкові для суду, що розглядає справу про цивільно-правові наслідки дій особи, стосовно якої ухвалено вирок або постанову суду, з питань, чи мали місце ці дії та чи вчинені вони цією особою).** До завдання додавати також і зміст судового рішення, яке використовувалось.

Було ДТП, де було визнано винним відповідача, а також в апеляції скасовано рішення, де позивача визнано не винним. Суд дійшов до висновку, що в ДТП є вина обох сторін, виходячи з попередніх рішень – це преюдиція П. 6 СТ. 82, БО Постанова адмін суду. Позов задовольнив частково

Справа № 352/1346/20
Провадження № 2/352/27/23

Р І Ш Е Н Н Я І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 липня 2023 року м. Івано-Франківськ

Тисменицький районний суд Івано-Франківської області

у складі: головуєчої судді Хоминець М. М.

з участю секретаря Гундич Г. В. представника позивача ОСОБА_1

відповідача ОСОБА_2 представника відповідача ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні за правилами загального позовного провадження в залі суду цивільну справу за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_2 про відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення адміністративного правопорушення,

у с т а н о в и в :

Позивач ОСОБА_4 17.07.2020 звернувся до суду з позовом до відповідача ОСОБА_2 про відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, в якому просив стягнути з відповідача на його користь: 1) 144242,17 грн відшкодування матеріальної шкоди; 2) 2000 грн франшизи; 3) 2000 грн витрат за звіт про вартість матеріального збитку внаслідок пошкодження автомобіля, 5000 грн витрат на правову допомогу, 1462,42 грн витрат по сплаті судового збору.

РІШЕННЯ В АДМІН СПРАВІ ЩОДО ВІДПОВІДАЧА:

Заявлені вимоги позивач обґрунтовував тим, що постановою Тисменицького районного суду Івано-Франківської області від 07.05.2020 відповідач визнаний винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 124 КУпАП. Вину відповідача 16.06.2020 підтвердив Івано-Франківський апеляційний суд, який залишив постанову місцевого суду в силі. 05.03.2020 о 08 год 30 хв відповідач, керуючи транспортним засобом марки «Opel Vectra» реєстраційний номер НОМЕР_1 рухався по вул. Незалежності в с. Драгомирчани Тисменицького району Івано-Франківської області в сторону нерегульованого перехрестя з вул. Миру. В цей час населеним пунктом с. Драгомирчани по головній дорозі в сторону м. Івано-Франківська рухався автомобіль марки «Audi A8» реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням позивача. При виїзді на нерульоване перехрестя з вул. Миру відповідач, порушивши вимоги п. 16.11 ПДР України, не надав переваги в русі автомобілю «Audi A8» під керуванням позивача, який рухався по головній дорозі, внаслідок чого допустив зіткнення з цим автомобілем. У результаті належний позивачу автомобіль отримав значні механічні пошкодження. Відповідно до звіту № 321 від 13.03.2020 вартість матеріального збитку, завданого позивачу як власнику пошкодженого автомобіля марки «Audi A8» реєстраційний номер НОМЕР_2, станом на 13.03.2020 складає 237272,17 грн. За проведення

звіту позивач заплатив 2000 грн. Цивільно-правова відповідальність відповідача на час ДТП була застрахована на підставі полісу обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів № АО5440813 від 19.04.2019 у АТ «Страхова група ТАС». Страховик відповідача виплатив позивачу 98000 грн страхового відшкодування матеріальної шкоди за мінусом 2000 грн франшизи.

РІШЕННЯ В АДМІН СПРАВІ ЩОДО ПОЗИВАЧА:

Відповідач та його представник адвокат Дудоров О. О. в судовому засіданні позов не визнали, посилаючись на те, що в провадженні Тисменицького районного суду також перебувала справа про адміністративне правопорушення за [ст. 124 КУпАП](#) щодо позивача ОСОБА_4, згідно якої останній 05.03.2020 о 08 год 30 хв, керуючи транспортним засобом марки «Audi A8» реєстраційний номер НОМЕР_2 в с. Драгомирчани Тисменицького району Івано-Франківської області, у порушення вимог п. [12.1](#), [13.1](#) ПДР України, не врахував дорожньої обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням та скоїв наїзд на автомобілі, виїхавши на зустрічний бік дороги, внаслідок чого автомобілі отримали механічні пошкодження. Постановою Тисменицького районного суду від 07.05.2020 провадження в справі щодо позивача закрито за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення, передбаченого [ст. 124 КУпАП](#). Однак, постановою Івано-Франківського апеляційного суду від 31.08.2020 постанова місцевого суду скасована, а провадження в справі що ОСОБА_4 закрито у зв'язку із закінченням строку накладення адміністративного стягнення.

ПРЕЮДИЦІЯ ПОЗИВАЧА:

Постановою апеляційного суду встановлені преюдиційні обставини про винуватість позивача у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого [ст. 124 КУпАП](#).

Таким чином, у рамках розгляду даної справи встановлено спільну вину обох сторін у скоєнні ДТП, яка мала місце 05.03.2020. За таких обставин просили відмовити у позові.

ПРЕЮДИЦІЯ ВІДПОВІДАЧА:

Вина відповідача у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого [ст. 124 КУпАП](#), підтверджена постановою Тисменицького районного суду Івано-Франківської області від 07.05.2020 (а.с.5), яка залишена без змін постановою Івано-Франківського апеляційного суду від 16.06.2020 (а.с.6-7).

Суд установив, що за фактом даної ДТП складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене [ст. 124 КУпАП](#), і щодо позивача ОСОБА_4

- Постановою від 07.05.2020 Тисменицький районний суд Івано-Франківської області закryw провадження в справі про адміністративне правопорушення, передбачене [ст. 124 КУпАП](#), щодо позивача у зв'язку з відсутністю в його діях складу правопорушення (а.31-32 справи № 352/578/20).
- Постановою від 31.08.2020 Івано-Франківський апеляційний суд скасував постанову місцевого суду від 07.05.2020, провадження в справі щодо позивача закryw на підставі ст. [38](#), п. 7 ч. 1 ст. [247 КУпАП](#), тобто у зв'язку із закінченням строку накладення адміністративного стягнення (а.с.54-55)..

Як указано в постанові апеляційного суду, встановлена рішеннями судів винуватість ОСОБА_2 не спростовує винуватості ОСОБА_4 у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого [ст. 124 КУпАП](#).

У відповідності з вимогами ч.бст. [82 ЦПК](#) України вирок суду в кримінальному провадженні, ухвала про закриття кримінального провадження, звільнення особи від кримінальної відповідальності або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення, які набрали законної сили, є обов'язковими для суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, стосовно якої ухвалений вирок, постановлена ухвала або постанова суду, лише у питанні, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією особою.

Таким чином, до кола судових документів, обов'язкових для суду, який розглядає справу про правові наслідки дій або бездіяльності особи, закон відносить також постанову суду в справі про адміністративне правопорушення, яка має преюдиційний характер щодо питань, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією особою.

У рамках судового розгляду даної цивільної справи суд установив наявність спільної вини обох учасників ДТП, що мала місце 05.03.2020. ДТП сталася внаслідок неправомірних дій як відповідача, який порушив вимоги [п. 16.11 ПДР України](#), так і позивача, який порушив вимоги [п. 12.1, 13.1 ПДР України](#).

Відповідно до ч. 1 [ст. 1188 ЦК України](#) шкода, завдана внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки, відшкодовується на загальних підставах, а саме: 1) шкода, завдана одній особі з вини іншої особи, відшкодовується винною особою; 2) за наявності вини лише особи, якій завдано шкоди, вона їй не відшкодовується; 3) за наявності вини всіх осіб, діяльністю яких було завдано шкоди, розмір відшкодування визначається у відповідній частці залежно від обставин, що мають істотне значення.

Визначаючи розмір відшкодування завданої позивачу матеріальної шкоди, який підлягає стягненню з відповідача, суд урахував наявність спільної вини обох сторін у скоєнні ДТП та обставини, що мають істотне значення, а саме: відповідач у порушення [п. 16.11 ПДР України](#), виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги в русі автомобілю під керуванням позивача, який рухався по головній дорозі; позивач, рухаючись у лівій смузі руху, порушивши вимоги [п. 12.1, 13.1 ПДР України](#), не зміг уникнути зіткнення з автомобілем відповідача, який виїжджав на головну дорогу з другорядної; після зіткнення автомобіль позивача відкинуло на зустрічну смугу, де він зіткнувся ще з двома автомобілями.

З урахуванням вимог ч. 1 [ст. 141 ЦПК України](#), згідно якої судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог, п. 3 ч. 2 [ст. 141 ЦПК України](#), згідно якого інші судові витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються у разі часткового задоволення позову на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог, з огляду на те, що заявлені позивачем вимоги на загальну суму 146242,17 грн задовольняються судом на суму 22636,09 грн, що становить 15,48 %, суд стягує з відповідача на користь позивача 1309,98 грн судових витрат.

На підставі наведеного, відповідно до [ст. 1188 ч. 1 п. 3, 1194 ЦК України](#), керуючись [ст. 141, 263-265 ЦПК України](#), суд

у х в а л и в :

Позов ОСОБА_4 до ОСОБА_2 про відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, задоволити частково.

Стягнути з ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_5, у користь ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, РНОКПП НОМЕР_6, 22636 (двадцять дві тисячі шістсот тридцять шість) грн 09 коп. відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок вчинення адміністративного правопорушення, та 1309 (одну тисячу триста дев'ять) грн 98 коп. судових витрат, а всього 23946 (двадцять три тисячі дев'яťсот сорок шість) грн 07 коп.

У решті позову відмовити.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду.

Суддя *Марія ХОМИНЕЦЬ*